

1513843-35.2021.8.26.0482
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/08/2022
... 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1513843-35.2021.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 15 de agosto de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:
1513843-35.2021.8.26.0482
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO ELIAS ALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

CRISTIANO ELIAS ALVES e LUIS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, qualificados nos autos (fls. 33 e 34), foram denunciados pela prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I e §3º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", na forma dos artigos 14, inciso II e 70, todos do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 03/05; aditamento a fls. 06), no dia 14 de dezembro de 2021, por volta de 19h30min, na rua Irineu Amado de Oliveira, nº 68, Jardim Campo Belo, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, em concurso e

unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça à pessoa, subtraíram, para eles, um veículo Renault/Captur, Placas QXA-8D52, bem como, vários bens móveis, tais como notebooks, corrente em ouro pesando 36 gramas, relógios, avaliados no total em R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), pertencentes às vítimas Juliana Scarpatti Fanchiotti e Leandro Mazzi de Oliveira, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra Leandro Mazzi de Oliveira, somente não ocasionando a morte da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada de cópia dos mandados de prisão temporária expedidos em desfavor dos acusados (fls. 08/10 e 11/14), certidão a respeito do apensamento do expediente atinente ao pedido de prisão temporária (nº 1500064-76.2022.8.26.0482 - fls. 17), Portaria de Instauração (fls. 18/19), Boletim de Ocorrência (fls. 20/22 - Roubo), Boletim de Ocorrência (fls. 23/26 - Localização/Apreensão e Entrega), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 27/28 - objetos subtraídos), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29 - veículo marca Volkswagen, modelo Gol TL MB S, cor branca, placa FCL9A86), Termo de depoimento de testemunhas (fls. 30 e 31), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 32), Termo de declarações dos acusados (fls. 33 e 34), Relatório de Investigações (fls. 35/36), Termo de declarações das vítimas (fls. 37 e 39), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 38 e 40 - fotográfico) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 41 - capuz).

Aportaram aos autos, também, Pesquisas Prodesp (fls. 42/66 e 67/76), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 81 e 82 - pessoal e voz), Boletim de Ocorrência (fls. 83/84 - Cumprimento de mandado e localização/apreensão), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 85 - celular), Termo de declarações do acusado Luiz Henrique (fls. 86), Termo de autorização (fls. 89 - material hemático), Pesquisa Prodesp (fls. 99), Boletim de Ocorrência (fls. 100/101 - Cumprimento de mandado de prisão temporária) e Laudo pericial atinente ao imóvel (local dos fatos) e ao veículo subtraído (fls. 102/109).

Vieram aos autos, ainda, Boletim de Ocorrência (fls. 112/114 - Localização/Apreensão), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 115/117 - objetos roubados), Boletim de Ocorrência (fls. 118/120 - Entrega), Auto de Entrega (fls. 121/122 e 123/124), Termo de declaração da vítima (fls. 125 e 132), Fotografias dos relógios recuperados (fls. 126/127), Auto de Avaliação Indireta (fls. 133), Relatório de Investigação Complementar (fls. 145/147 - relógio) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 141/2021 - fls. 153/160).

Houve o oferecimento da denúncia (fls. 03/05, com aditamento a fls. 06), que restou recebida em 11.02.2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 169/170), tendo sido recebido o aditamento da denúncia em 16.02.2022 (fls. 196).

Os réus foram devidamente citados (fls. 210, 212, 267 e 269) e, após a juntada de Folha de Antecedente (fls. 213/218 e 224/255) e Certidão de Distribuições Criminais (fls. 219/223 e 256/265), por meio de Defensor Público (fls. 271), o acusado Cristiano apresentou resposta (fls. 276/280), bem como, por meio de Defensor constituído (fls. 16), o acusado Luís Henrique apresentou defesa (fls. 308/313), tendo, após manifestação de terceiro interessado (fls. 281/285 e 316/317) e do Ministério Público (fls. 315 e 321), sido ratificado o recebimento da denúncia, bem como indeferido o pedido de restituição do veículo apreendido (fls. 322/323).

Na sequência, em virtude da interposição de Mandado de Segurança pela interessada Izabel Rocha da Silva Santos (nº 2096740-20.2022 - fls. 397/400), houve a solicitação de informações, que foi devidamente prestada (fls. 406/410), bem como, a comunicação do indeferimento do pedido liminar (r. Decisão monocrática a fls. 391/396), advindo aos autos Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 420/424 - imagens de fragmentos papilares obtidos no local dos fatos), Laudo Pericial de constatação de

delitos em gravação/mídias (fls. 426/438), Laudo pericial atinente ao aparelho celular apreendido (fls. 440/446), Laudo pericial referente a touca e boné para encontrar vestígios de materiais biológicos (fls. 449/451), Laudo pericial para comparação do material genético extraído nas amostras (fls. 452/456) e Laudo pericial de para obtenção de perfil genético (fls. 457/460).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 461/462), procedendo-se, por gravação audiovisual, à oitiva das vítimas, à inquirição de quatro testemunhas e ao ato de interrogatório de ambos os acusados.

Em memoriais finais (fls. 473/483), o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, e, no que tange à dosimetria da pena, pela fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, na segunda fase, pela incidência da circunstancia agravante atinente a reincidência apenas em relação ao acusado Cristiano, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa a tentativa de latrocínio, com a aplicação da menor fração, bem como, da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do CP e pelo estabelecimento do regime fechado.

De sua vez, a Defesa do acusado Luís Henrique, em memoriais finais (fls. 498/563), pugnou, preliminarmente, pela declaração de ilicitude de todas as provas colhidas na fase administrativa, tecendo considerações acerca da prisão para averiguação, da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, da inobservância da cadeia de custódia, e da ausência de formalidade no reconhecimento pessoal. No mérito, aduzindo insuficiência de provas, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V ou VII do CPP, e, em caso de condenação, pela desclassificação da conduta para a descrita no artigo 157, §2º, II, §3º, I, artigo 14, inciso II e 70, todos do Código Penal, pela fixação da pena no mínimo legal, pelo reconhecimento da participação de menor importância e pela fixação do regime inicial semiaberto.

Por fim, a Defesa do acusado Cristiano, em memoriais finais (fls. 567/621), pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento de ilegalidade e arbitrariedade da busca pessoal, bem como, de nulidade da busca domiciliar e do reconhecimento pessoal, e de quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustentando a insuficiência de provas, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII do CPP, e, em caso de condenação, pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do CPP, pela aplicação do redutor previsto no artigo 29, §1º do CP, em seu grau máximo, pelo reconhecimento de crime único, ou seja, latrocínio tentado, pela imposição de regime inicial diverso do fechado e pelo direito de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, rejeito a tese preliminar deduzida pelas ilustres Defesas (fls. 498/563 e 567/621), fundada na ilegalidade da condução do acusado Cristiano (“prisão para averiguação”), pois, diferentemente do arguido, conforme esclarecido pelas testemunhas (policiais militares), a abordagem ocorreu logo após os milicianos vislumbrarem que o condutor do veículo (“Uber”), ao avistar a viatura, tentou alterar sua rota, e, ato contínuo, realizada a abordagem, encontraram, na posse do acusado (Cristiano), o qual estava como passageiro, porções de “crack” e a quantia de R\$1.406,00 (um mil, quatrocentos e seis reais), ocasião em que, diante das características físicas, o reconheceram como o autor do roubo, sendo que, após questionado, além de confessar a autoria do aludido crime, utilizava um relógio fruto da ação criminosa.

Nesse contexto, é de se ver, com muita clareza, que não houve a aventada “prisão para averiguação”, pois o acusado (Cristiano) foi conduzido em razão dos entorpecentes encontrados em sua posse, oportunidade em que, em virtude da constatação feita pelos policiais militares (reconhecimento como autor do crime), ocorreu o desencadeamento da lavratura do Boletim de Ocorrência nº 6237/2021 (fls. 23/26 – Localização/Apreensão e Entrega), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 27/28 – objetos subtraídos), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29 – veículo FCL9A86) e Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 32).

No mesmo sentido, também não merece prosperar a preliminar de invasão de domicílio, lançada por ambas as Defesas (fls. 498/563 e 567/621), posto que, conforme elucidado pelos policiais militares, em razão das informações apresentadas pelo acusado Cristiano, no sentido de que em sua residência havia outros pertences decorrentes do roubo, indicando, ainda, o coautor do crime, os policiais deslocaram-se, inicialmente, até o seu imóvel, oportunidade em que, após a mãe do acusado franquear a entrada, lograram localizar, no quarto dele (Cristiano), mais alguns pertences das vítimas do roubo (joias e relógios), bem como, posteriormente, na residência de seu comparsa (acusado Luís), além de encontrarem o carro, supostamente utilizado para prática do crime, com a chave no contato, do lado de fora da residência, após ser franqueada a entrada por sua esposa, encontraram um relógio da vítima.

Veja-se que, em relação ao acusado Cristiano, além da ação policial se justificar em razão da apreensão de drogas em sua posse, segundo os coesos relatos dos milicianos, sua mãe franqueou a entrada no imóvel, e, em relação ao acusado Luís, sua esposa também autorizou o ingresso e revista, cabendo pontuar, a corroborar a veracidade da aludida narrativa e legalidade da ação policial, que inexistente qualquer declaração da genitora de Cristiano e da esposa de Luís em sentido contrário, as quais, diga-se, sequer foram arroladas como testemunhas pelas Defesas.

Também não merece acolhimento a tese preliminar de quebra da cadeia de custódia (artigo 158-A do CPP: “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”), pois, conforme se verifica dos autos, foram realizadas, em observância aos preceitos elencados no aludido dispositivo legal, todas as perícias necessárias para elucidação dos fatos – Perícia realizado no imóvel e no veículo subtraído (laudo a fls. 102/109); Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 420/424 – imagens de fragmentos papilares revelados no local dos fatos); Laudo Pericial de constatação de delitos em gravação (fls. 426/438); Laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 440/446); Laudo pericial realizado na touca e boné para encontrar vestígios de materiais biológicos (fls. 449/451); Laudo pericial para comparação do material genético extraído nas amostras (fls. 452/456); Laudo pericial de tentativa de obtenção de perfil genético (fls. 457/460) – inclusive da degravação das imagens da câmera de segurança do local (Requisição nº 31/2022 a fls. 148/149; fls. 427: “Embalada em saco plástico transparente, sob o lacre D.8-DSPP-nº 0017152, foi encaminhada a este Núcleo de Perícias Criminalísticas a peça: 01 (um) DVD-R, multilaser”), sendo certo que o simples encaminhamento, pelas vítimas, de imagem aos policiais militares, com as características dos acusados, não configura, obviamente, qualquer irregularidade ou quebra da cadeia de custódia.

Outrossim, afasto a preliminar de nulidade processual pautada no ato de reconhecimento realizado em solo policial, posto que a vítima Juliana, em Juízo, efetivamente identificou um dos réus (Cristiano), com o qual, diga-se, foi encontrada a maior parte dos bens subtraídos (jóias e relógios), de modo que a inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, nesse contexto, além de superada, não implica nulidade dos autos, cabendo pontuar, ainda, que, a exemplo dos diversos elementos probatórios, os reconhecimentos (reconhecimento em sede

policial, fotográfico e em Juízo) possuem, desde que não sejam os únicos elementos a fundamentar a decisão, validade plena para alicerçar o édito condenatório.

Nesse sentido:

"1-) Apelação criminal. Roubo majorado (emprego de arma). Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena. 2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que se rejeita. Os reconhecimentos realizados pela vítima, seja aquele concretizado na fase inicial, seja o feito em juízo - têm validade e servem como meio de prova, mesmo porque o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, é aplicável apenas quando possível, nos termos de sua própria redação, não sendo o caso de desmerecê-los pela sua não-observância tampouco de reconhecimento de qualquer nulidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causa de aumento, comprovada. 4-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base remanesce fixada 1/6 acima do piso pelas graves circunstâncias do delito. O apelante empregou violência gratuita e desnecessária contra a vítima, mesmo após tê-la subjugado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a exigir maior rigor na dosimetria. Na segunda fase, o acréscimo pode ser de 1/4, pela reincidência dupla e específica. Na terceira fase, pela presença da majorante houve aumento de 1/3, fração anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.654/18, diante do que estabelece o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Pena final: sete anos (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado." (TJSP; Apelação Criminal 0003544-08.2017.8.26.0161; Relator (a): TETSUZO NAMBA; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2020)

Pertinente, ainda, nesse aspecto, a transcrição de parte do lúcido voto proferido pelo eminente Relator TETSUZO NAMBA:

"O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos probatórios, é válido para embasar decreto condenatório, sem existência e nulidade (HC 107618/AC - Acre - Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - J. 2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP - São Paulo - Segunda Turma - Rel. Min. Gilmar Mendes - J. 3.6.2014; RHC 119815/DF - Distrito Federal - Primeira Turma Relatora Ministra Rosa Weber - J. 25.2.2014; HC 107437/SP - São Paulo - Primeira Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 2.8.2011; HC 104404/MT - Mato Grosso - Primeira Turma - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ - Rio de Janeiro - Segunda Turma - Relatora Ministra Ellen Gracie - J. 29.9.2009 e HC 84046/SP - São Paulo - Segunda Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 12.4.2005, para demonstrar que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de se usar o reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação."

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta parcial acolhimento, impondo-se a condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, eis que demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo, face aos Boletins de Ocorrência (fls. 20/22 - Roubo; fls. 23/26 - Localização/Apreensão e Entrega), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 27/28 - objetos subtraídos), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29 - veículo FCL9A86), Termo de depoimento de testemunhas (fls. 30 e 31), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 32), Relatório de Investigações (fls.

35/36), Termo de declarações das vítimas (fls. 37 e 39), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 38 e 40 – fotográfico) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 41 – capuz), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 81 e 82 – pessoal e voz), Boletim de Ocorrência (fls. 83/84 – Cumprimento de mandado e localização/apreensão), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 85 – celular), Laudo pericial atinente ao imóvel e veículo subtraído (fls. 102/109), Boletim de Ocorrência (fls. 112/114 – Localização/Apreensão), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 115/117 – objetos roubados), Boletim de Ocorrência (fls. 118/120 – Entrega), Auto de Entrega (fls. 121/122 e 123/124), Termo de declaração da vítima (fls. 125 e 132), Fotografias dos relógios (fls. 126/127), Auto de Avaliação (fls. 133), Relatório de Investigação Complementar (fls. 145/146 – relógio), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 141/2021 – fls. 153/160), Laudo Pericial de constatação de delitos em gravação (fls. 426/438) e prova oral (fls. 461/462), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

A vítima Leandro Mazzi de Oliveira, durante sua oitiva judicial (fls. 461/462), narrou que, na data dos fatos, estava na calçada com seus familiares, brincando com as crianças e, logo após seu compadre e seus pais irem embora, ao entrarem na residência, antes mesmo de conseguirem fechar o portão, os indivíduos invadiram o imóvel, sendo que um, primeiro, já rendeu sua esposa (enquanto o depoente se encontrava no escritório), que entrou gritando em sua direção, e, ato contínuo, saiu correndo para cima deles, momento em que eles entraram na sala da residência, e, enquanto um apontou a arma para sua cabeça e atirou duas vezes, mas o resolver falhou (os dois indivíduos estavam armados), o outro entrou perguntando onde estava o dinheiro, as joias e as coisas de valor. Na sequência, colocaram todos em um cantinho na porta, na entrada da sala, no chão, com a arma a todo tempo em suas cabeças, inclusive na cabeça de seu filho de 09 anos de idade, e o outro indivíduo subiu e vasculhou todo os cômodos, pegou tudo que achou importante e, ao descer, foram embora, levando o carro de sua esposa.

Elucidou a vítima, ainda, que a ação durou cerca de quarenta minutos; que um deles estava com um capuz e outro com uma mascarada de “covid”; que sua esposa reconheceu um acusado; que apenas o veículo e algumas bijuterias de sua esposa e um relógio seu foram recuperados, estimando o prejuízo entre 15 a 20 mil reais; que ficaram presos no escritório após eles irem embora (trancados, não foram amarrados); que quando sua esposa subiu para chamar um dos indivíduos, a pedido do outro, viu o rosto do indivíduo que adentrou a residência com a máscara da “covid”; que foram recuperados os relógios das marcas Diesel e Technos, os quais foram reconhecidos; que no dia em que foi na delegacia reconheceu mais ou menos pela voz um dos acusados, o de capuz, porque lhe chamava o tempo todo pelo nome, sendo o que adentrou primeiro à residência; que sua esposa reconheceu as bijuterias.

No mesmo sentido, a vítima Juliana Scarpati Fanchiotti, em Juízo (fls. 461/462), contou que, na data dos fatos, após seus familiares, que estavam em sua residência, irem embora, levando sua filha mais nova, entrou para tomar um copo de água e, ao retornar para fechar o portão, um dos indivíduos passou pela grade do portão, lhe deu boa noite, entrou na garagem e anunciou o assalto, já lhe encurralando para dentro da casa, ocasião em que começou a gritar, tendo seu esposo, ao avistar o indivíduo, partido em sua direção, momento em que este o rendeu e, ao cair no chão, colocou a arma em sua cabeça e efetuou dois disparos, e, na sequência, juntou a depoente, seu esposo e seu filho em um canto da porta, vindo a entrar um outro com o capuz.

Elucidou Juliana, ainda, que o indivíduo que lhe rendeu usava máscara de covid e o outro, com capuz, entrou na garagem, abriu as duas portas do carro, olhou dentro e depois entrou na casa, estando os dois armados. Disse, outrossim, que o indivíduo com capuz ficou com eles no andar de baixo, enquanto o segundo subiu para roubar, e, como gritou muito, eles ficaram preocupados, pois havia uma clínica de

fisioterapia na frente de sua residência, motivo pelo qual o indivíduo que estava embaixo lhe pediu para subir e chamar o outro, enquanto lhe ameaça, dizendo que qualquer gracinha iria estourar a cabeça de seu filho e de seu marido, com o revólver na cabeça da criança de nove anos. Ao subir e chegar no quarto, visualizou o outro indivíduo com a máscara abaixada, e este, por sua vez, apontando o revólver em sua direção, perguntava onde estava o cofre, as joias. Na sequência, ele lhe deu ordem para descer, descendo em seguida, e pediram a chave do carro, o qual estava na rua, tendo, ainda, voltado, pois não conseguiam ligar o veículo, e, após explicar, prenderam todos no escritório, ameaçando que se saíssem iriam matar todo mundo, e, após ouvirem o barulho do carro indo embora, saíram pela janela, deslocaram-se até a casa de sua sogra, que mora perto do local, e acionaram a Polícia.

Contou a aludida vítima, ademais, que foram recuperados algumas joias, o relógio do seu marido, a bolsa, os celulares de seu filho e marido e o veículo, o qual estava em um bairro próximo. Precisou que reconheceu os relógios da marca Diesel e Technos, bem como, um dos acusados na Delegacia, sem qualquer dúvida, alegando que teve contato com ele, sem máscara, por volta de 2 ou 3 minutos, e que no momento do disparo o segundo indivíduo não estava na residência.

Afora isso, durante a audiência, a referida vítima reconheceu o acusado Cristiano, o qual estava de máscara e a abaixou, como um dos autores do crime de roubo ocorrido em sua residência, precisando ter sido ele quem efetuou o disparo contra seu marido.

A testemunha Ramon Euclides G. Pedrão, Delegado de Polícia, em Juízo (fls. 461/462), narrou que receberam a notícia do crime, praticado no dia 14 de dezembro de 2021 e, após darem início a investigação preliminar, receberam a notícia de que Cristiano havia sido detido pela Polícia Militar em posse de diversos pertences subtraídos da residência no dia do roubo, precisando que, primeiramente, os policiais encontraram um relógio com ele (já tinham ciência da marca do relógio que tinha sido roubado), e, em seguida, foram até a casa dele e encontraram outros pertences das vítimas, que foram apreendidos e, naquele dia, Cristiano foi submetido a reconhecimento pessoal, sendo que uma das vítimas, a única que tinha condições de reconhecer um dos criminosos, porque ele deixou cair a máscara no momento do roubo, reconheceu-o como um dos autores.

Narrou a aludida testemunha, também, que Cristiano, antes de ter sido conduzido a Delegacia de Polícia, teria confessado a prática do roubo e dito que no dia ele estava na companhia de Luís Henrique. Em razão disso, os policiais foram a residência de Luís Henrique e lá apreenderam um outro relógio, que também havia sido subtraído da residência da vítima, e, posteriormente, ouviram a vítima novamente, a qual corroborou aquele reconhecimento ofertado, bem como, o acusado Luís, o qual disse que teria emprestado um carro para o Cristiano naquele dia, negando qualquer participação no roubo. Afirmou Luís desconhecer o motivo do Cristiano estar dizendo que ele era um dos autores, alegando que eles se conheciam, pois teriam cumprido pena juntos. Em continuidade das investigações, houve a representação pela decretação da prisão temporária de ambos, sendo que Cristiano permaneceu preso já no dia da detenção dele, porque foi encontrado com ele também entorpecentes. Informou que, no dia do cumprimento das buscas e das prisões, apreenderam um aparelho de celular na casa do Luís, que, indagado acerca do relógio, dizia que era presente de um primo e que poderia comprovar através de fotos em seu aparelho celular. As fotos foram extraídas e comparadas com o relógio que estava na casa dele, mas não convergiam, ou seja, o relógio apreendido na casa dele era reconhecido pela vítima, mas não era o mesmo relógio visto nas imagens do celular que ele trazia como álibi.

Elucidou a citada testemunha, ademais, que foi feito o reconhecimento pessoal em relação ao Luís, no entanto, as vítimas ficaram em dúvida, em virtude dele estar

com um boné e um capuz no momento da prática do crime, e que a confissão do acusado Cristiano foi feita para os policiais militares, que o detiveram, tendo as vítimas reconhecido, sem sombra de dúvidas, os objetos recuperados, e o próprio réu (Cristiano).

A testemunha Matheus Martins Rodrigues, policial militar, em Juízo (fls. 461/462), contou que realizaram a abordagem de um "Uber", próximo a linha férrea, pois, ao avistar a viatura, o condutor desviou o caminho, e dentro estava o Elias (acusado - Cristiano Elias), como passageiro, com certas porções de "crack" e dinheiro trocado, sendo que suas características físicas pareciam bastante com as imagens que foram fornecidas pela vítima do roubo. Indagado sobre o roubo, o acusado de imediato confessou, quando então realizaram contato com a vítima, a qual informou os pertences subtraídos, inclusive um dos relógios (marca Diesel), que estava sendo usado pelo acusado, o qual informou que em sua residência havia outros pertences do roubo. Ato contínuo, deslocaram-se até a residência do acusado, realizaram contato com sua mãe, a qual franqueou a entrada, tendo sido localizado, após busca domiciliar, em seu quarto, mais alguns pertences, joias e relógios.

Contou a testemunha policial, ainda, que ao ser indagado, Cristiano informou quem seria o comparsa que havia os levado até o local, com um veículo Gol branco, de modo que deslocaram-se até o local, no entanto, não encontraram o indivíduo, somente o carro com a chave no contato do lado de fora da casa. Na sequência, realizaram contato com a esposa do indivíduo, a qual franqueou a entrada, tendo sido localizado, com a busca domiciliar, um relógio da vítima. Esclareceu, ainda, após questionado pelo membro do Ministério Público, que o "Gol" apreendido aparece nas imagens como o veículo utilizado para levar os indivíduos até o local do roubo, tendo Elias indicado que o condutor do veículo era o indivíduo no qual realizaram a busca na casa e encontraram o relógio, razão pela qual realizaram a apreensão do carro ("Gol").

A testemunha Luiz Felipe Cavalli, policial militar, durante sua inquirição em Juízo (fls. 461/462), narrou que estavam em patrulhamento pela rua Mendes de Moraes e perceberam que um veículo, ao avistar a viatura, virou para uma rua de bairro, chamando a atenção da equipe para a abordagem. Ato contínuo, realizaram a abordagem do veículo, no qual estava o motorista (Uber) e o acusado Cristiano, com o qual foi localizado "crack" e a quantia de um mil, quatrocentos e seis reais em dinheiro. Contou, ainda, que, em data anterior (acredita que na noite anterior), havia acontecido um roubo e que, por possuírem um grupo de policiais, no qual divulgam imagens de crimes que acontecem na região, perceberam que as características de Cristiano coincidiam, de modo que, após questioná-lo, mostrando as imagens, ele veio a confessar.

Alegou a testemunha, outrossim, que Cristiano estava com um relógio, tendo confessado que era produto desse roubo, e que o dinheiro que estava com ele era resultante da venda dos pertences das vítimas, indicando que em sua residência havia alguns produtos do crime. Ato contínuo, deslocaram-se até a residência do acusado e, com a autorização de sua mãe, localizaram em seu quarto mais relógio e algumas joias. Além disso, tendo Cristiano informado que teria sido utilizado o veículo do Luís Henrique, um Gol, o qual constava nas filmagens, deslocaram-se até o endereço por ele informado, e, não estando presente Luís Henrique, realizaram contato com a sua esposa, a qual franqueou a entrada, constatando, antes disso, o automóvel Gol em frente a residência com a chave no contato, e, dentro da residência, um relógio, o qual, após contato com a vítima, foi por ela reconhecido.

A respeito da arma de fogo, a citada testemunha policial informou que não a encontraram na residência, no entanto, Cristiano teria informado que um menor de idade teria levado a arma de fogo, e que a mãe do acusado teria informado que, mais cedo, um indivíduo teria ido buscar alguma coisa e saiu com uma sacola na mão.

A testemunha Thiago Henrique Caires, investigador de polícia, sob o contraditório (fls. 461/462), contou que houve um roubo em uma residência e, aproximadamente dois dias depois, a Polícia Militar abordou Cristiano, o qual estava em posse de alguns objetos que foram subtraídos no dia, relógio e algumas joias, tendo ele, na mesma ocasião, informado que o outro integrante seria Luís Henrique. Desse modo, a Polícia Militar foi até a residência dele e achou um relógio, que foi reconhecido pela vítima. Em relação ao reconhecimento, elucidou a testemunha que as vítimas falaram que a compleição física do Luís Henrique era muito semelhante, tendo a esposa da vítima reconhecido o acusado Cristiano como sendo um dos autores. Em relação ao relógio apreendido com Luís Henrique, que ele disse ter ganhado de um parente meses atrás, tendo sido fornecido uma foto do relógio que ele estaria usando em um dia comum, foram feitas as comparações com o relógio que foi apreendido e, aparentemente, são diferentes.

Por sua vez, o acusado Cristiano Elias Alves, durante seu interrogatório judicial (fls. 461/462), negou a prática do crime que lhe é imputado, apresentando uma fantasiosa narrativa, no sentido de que os policiais militares forjaram sua prisão para subir de escada, para ir ao "BAEP", alegando, inclusive, que sequer conhece o outro acusado (Luís Henrique).

No mesmo sentido, o acusado Luís Henrique Ferreira da Silva, em Juízo (fls. 461/462), negou o cometimento do crime de roubo, elucidando, no entanto, que "infelizmente" emprestou, na data dos fatos, o seu carro (Gol branco - apreendido) para Cristiano por volta das seis horas, tendo sido devolvido por volta das nove horas, afirmando, ainda, diferente do alegado por Cristiano, que o conhece da colônia, e que, inclusive, já pegou emprestado também o carro dele para sair com sua esposa, alegando, por fim, que o relógio apreendido em sua casa não tem nada a ver com o que está sendo apresentado.

Nesse aspecto, diante da divergência instaurada, pontuo que não há nos autos qualquer indício idôneo de que as aludidas testemunhas (policiais), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime aos acusados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA." (negritei)
(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Diante do quadro probatório amalhado, não só a materialidade está cabalmente demonstrada, como também autoria é certa quanto a participação dos dois acusados no crime de roubo cometido na residência das vítimas.

Atente-se que, além do acusado Cristiano ter confessado aos policiais militares a prática do crime, face a perspicácia dos milicianos que, de forma louvável e numa demonstração de efetivo comprometimento com a nobre função que exercem, conseguiram, por meio de suas características, reconhecê-lo como autor do crime de roubo, utilizava ele um relógio pertencente a uma das vítimas (Auto de Exibição/Apreensão/Entrega a fls. 27/28), e, na ocasião, não só informou que havia outros pertences roubados em sua residência, como também indicou o endereço do seu comparsa, ocasião em que fora encontrado mais um bem subtraído das vítimas (relógio).

Além disso, impende observar que a vítima Juliana, por ter visualizado o acusado Cristiano por alguns minutos sem máscara (o acusado utilizava máscara “covid”), o reconheceu, sem qualquer dúvida, como um dos autores do roubo praticado em sua casa, não só em sede policial (fls. 32 e 38), como também em Juízo (fls. 461/462).

Outrossim, os pertencentes apreendidos, tanto na posse do acusado Cristiano (fls. 27/28), como em sua residência (fls. 27/28), foram reconhecidos pelas vítimas, como sendo parte dos objetos roubados.

Afora isso, além do acusado Cristiano ter indicado, aos policiais militares, Luís Henrique como sendo seu comparsa, na residência deste fora encontrado um relógio, também pertencente às vítimas, fruto do roubo, e, ainda, localizado um automóvel (Auto a fls. 29), o qual, segundo os policiais militares, os quais visualizaram o veículo por meio da filmagem da câmera de segurança, seria o carro utilizado pelos acusados para se deslocarem até o local do crime.

Nesse contexto, pertinente pontuar que na perícia realizada nas imagens de segurança da residência (degravação - fls. 426/438) não é possível vislumbrar o veículo informado (Gol branco), seja porque não chamou a atenção do ilustre Perito, seja porque não foi apresentado a filmagem na íntegra pelas vítimas, mas, no entanto, a falta da imagem é suprida com o esclarecedor depoimento do acusado Luís Henrique, que, assim como fez em sede policial (fls. 34), em Juízo (fls. 461/462), de forma expressa, admitiu ter empresado seu veículo ao acusado Cristiano na data dos fatos, entre as seis e nove horas (18h e 21h), horário este que coincide com o momento do roubo, que ocorreu as dezenove horas e trinta minutos (B.O. fls. 20/22 - 19h30min).

Somado a isso, em que pese o acusado Luís Henrique ter se esforçado para se desvencilhar da acusação, argumentando que o relógio apreendido seria um presente - não produziu a Defesa qualquer prova a corroborar tal fato -, com a realização de diligências pela Polícia Civil (Relatório de Investigação Complementar a fls. 145/147), restou comprovado que o aparelho apreendido em sua casa, fruto do roubo, eis que reconhecido pelas vítimas, era diferente do relógio que informou ter

ganhado.

Aliás, durante o reconhecimento de Luís Henrique, em que pese as vítimas terem afirmado que não possuíam “total” certeza de que ele era o autor do crime, a vítima Leandro afirmou que ele “possui características semelhantes ao autor do roubo, relacionadas à cor da pele (parda), estatura (alta), compleição física (mediana), e a entonação da sua voz, muito assemelha-se com aquela do autor do roubo” (Auto a fls. 82), informações essas ratificadas sob o crivo do contraditório.

Por fim, não obstante a menção quanto ao disparo, por duas vezes, da arma de fogo, na direção da cabeça da vítima Leandro, e ainda que inexistam dúvidas quanto a utilização de arma de fogo pelos dois acusados, frente ao coeso relato das vítimas, não há que se falar em latrocínio tentado, posto que, como as armas não foram apreendidas, não há como se aferir se realmente estavam carregadas ou, ainda, aptas para efetuarem qualquer disparo, de modo que resta impossibilitado a aferição quanto a pretensa tentativa de matar uma das vítimas. Aliás, se realmente estivessem os réus imbuídos do propósito de matar para cometer a subtração dos bens, teriam assim agido em qualquer outro momento, dentro do significativo período que permaneceram no imóvel – a vítima Leandro referiu 40 minutos –, tendo as vítimas subjugadas.

Portanto, nesse quadro, analisadas as provas colhidas e apreciadas as teses arguidas, estando demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria concernente a conduta tipificada no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, de rigor se impõe a condenação de ambos os réus.

Passo, pois, a dosimetria das penas, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

a) Réu Cristiano Elias Alves:

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, observo que ostenta péssimos antecedentes, eis que, conforme se observa da Folha de Antecedentes criminais (fls. 224/255) e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 256/265), além de inúmeros envolvimentos criminais, inclusive em outro Estado (fls. 252/254), possui diversas condenações definitivas (Processos nºs 0019835-47.2004.8.26.0482 - Furto - fls. 256); 0025518-70.2001.8.26.0482 - Estelionato - fls. 257/258; 0028539-20.2002.8.26.0482 - Furto - fls. 258; 0032348-18.2002.8.26.0482 - Roubo - fls. 260/261).

Além disso, sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada, haja vista que, além de ameaçar a todo momento as vítimas, colocou a arma de fogo também na cabeça do filho do casal, uma criança de apenas nove anos de idade.

Assim sendo, fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/3 (um terço), ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal federal vigente por ocasião dos fatos (14.12.2021).

Na segunda fase da dosagem, constato que o réu é multirreincidente, haja vista suas condenações nos Processos nºs 0033129-40.2002.8.26.0482 (Furto - fls. 251 e 261), 0033873-98.2003.8.26.0482 (Furto - fls. 252 e 261), 0037922-85.2003.8.26.0482 (Homicídio tentado - fls. 250 e 263) e 0042857-71.2003.8.26.0482 (Furto - fls. 250 e 263/264).

Assim, em decorrência da multirreincidência, elevam-se as penas em 1/4 (um quarto), passando-as para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira etapa da dosagem, presente a causa de aumento atinente ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II do CP), como já pontuado, exasperam-se as sanções em 1/3 (um terço), passando-as para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Além disso, presente, também, a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), de modo que, exasperam-se as sanções em 2/3 (dois terços), passando-as para 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 35 (vinte e um) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da referida Lei), bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e os maus antecedentes e a reincidência ostentadas.

Afora a natureza hedionda do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.072/90), por não estarem preenchidos os requisitos subjetivo (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

b) Réu Luís Henrique Ferreira da Silva:

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que ostenta maus antecedentes, eis que, conforme se observa da Folha de Antecedentes criminais (fls. 213/218) e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 219/223), possui condenação definitiva pela prática do delito de Tráfico (Processo de conhecimento nº 0001107-56.2015.8.26.0357 - fls. 219).

Além disso, sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada, haja vista que, além de ameaçar as vítimas a todo o momento, colocou a arma de fogo também na cabeça do filho do casal, uma criança de apenas nove anos de idade.

Assim sendo, fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/4 (um quarto), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal federal vigente por ocasião dos fatos (14.12.2021).

Na segunda fase da dosagem, constato que o réu é reincidente, haja vista suas condenações nos Processos nºs 0012136-19.2015.8.26.0482 (Receptação - fls. 220/221) e 0016639-83.2015.8.26.0482 (Roubo - fls. 222).

Assim, em decorrência da agravante, elevam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosagem, presente a causa de aumento atinente ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II do CP), como já pontuado, exasperam-se as sanções em 1/3 (um terço), passando-as para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Além disso, presente, também, a causa de aumento atinente ao emprego de arma de

fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), de modo que, exasperam-se as sanções em 2/3 (dois terço), passando-as para 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da referida Lei), bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e os maus antecedentes e a reincidência ostentadas.

Afora a natureza hedionda do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.072/90), por não estarem preenchidos os requisitos subjetivo (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 03/05), para CONDENAR os réus:

a) CRISTIANO ELIAS ALVES, qualificado a fls. 33, nascido aos 17/03/1979, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antônio Carlos Alves e Tania Cristina Alves, inscrito no RG nº 29.107.228 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 35 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal federal, atualizado a contar dos fatos (14.12.2021).

b) LUIS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 34, nascido aos 21.02.1997, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Fernando da Silva e Cristiane Ferreira, inscrito no RG nº 45.839.213 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal federal, atualizado a contar dos fatos (14.12.2021).

A gravidade concreta da ação, porque decorrente do emprego de grave ameaça, com emprego de armas de fogo, crime este hediondo, somado aos maus antecedentes e a reincidência, inclusive específica no delito de roubo (fls. 222 e 260/261), demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), especialmente para garantia da ordem pública.

E a propósito do tema, transcrevo recentíssimas ementas de julgamentos proferidos em casos similares por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade - Não acolhimento - Sentença suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos - Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada." (Habeas Corpus Criminal 2303800-31.2020.8.26.0000; Relator (a): EDISON BRANDÃO; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021).

Aliás, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do honrado Relator, Desembargador Edison Brandão:

"Frisa-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, pois presentes os requisitos da prisão preventiva e, revelando-se inalterados os motivos que a ensejaram, não há que se falar em constrangimento ilegal ante a negativa do

recurso em liberdade.

Com efeito, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos fatos e nas peculiaridades do caso concreto, não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas, pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública.”

Recomende-se os réus, pois, nas unidades prisionais em que estão custodiados.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Cientifiquem-se as vítimas, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Para controle, consigno que o acusado Luís Henrique é assistido por Defensor constituído (procuração a fls. 16), e o réu Cristiano, por Defensor Público.

Considerando que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados, fixo, à vista da previsão contida no artigo 387, IV, CPP, o valor de indenização em R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme Auto de Avaliação lavrado (fls. 133).

Em relação ao aparelho celular apreendido (Auto a fls. 85), por não vislumbrar correlação com a prática delitiva (Laudo a fls. 440/446), autorizo, após o trânsito em julgado, a sua restituição ao acusado Luís Henrique, ou a pessoa por ele indicada.

Em relação ao veículo apreendido (fls. 29), por vislumbrar, à vista da prova colhida, especialmente o relato prestados pelos policiais militares, correlação com a prática delitiva, com lastro no art. 91, inciso II do Código Penal, declaro o seu perdimento em favor da União, restando por prejudicado, por consequência, o pleito deduzido pela terceira interessada Izabel Rocha da Silva Santos (fls. 281/285).

Face a pendência de julgamento das ações de Mandado de Segurança (nº 2096740-20.2022 - fls. 397/400) e Habeas Corpus (nº 2010482-07.2022.8.26.0000), este interposto nos autos em apenso (nº 1500064